

NEW HAUZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA

Machote único dinámico para venta, renta o renta con opción a compra

FOLIO	{{folio}}
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	{{fecha_generacion}} · {{zona_horaria}}
TIPO DE OPERACIÓN	{{tipo_operacion}}
MODALIDAD	{{exclusividad_texto}}
VIGENCIA	Del {{fecha_inicio}} al {{fecha_fin}}
AGENTE RESPONSABLE	{{agente_nombre}} · {{agente_contacto}}

CONTRATO que celebran, por una parte, **GRUPO IBRAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**, quien opera bajo el nombre comercial **NEW HAUZ INMOBILIARIA**, representada en este acto por **{{representante_legal}}**, a quien en lo sucesivo se denominará “**EL PROFESIONAL INMOBILIARIO**”; y por la otra, **{{propietario_nombre_completo}}** **{{bloque_representacion_propietario}}**, a quien en lo sucesivo se denominará “**EL PROPIETARIO**”; conjuntamente, “**LAS PARTES**”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”. a) Que es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, según escritura pública número **{{empresa_escritura_numero}}**, de fecha **{{empresa_escritura_fecha}}**, otorgada ante la fe de **{{empresa_notario_nombre}}**, titular de la Notaría Pública número **{{empresa_notaria_numero}}** de **{{empresa_notaria_entidad}}**, e inscrita bajo el folio mercantil **{{empresa_folio_mercantil}}**. b) Que su Registro Federal de Contribuyentes es **GII1204209N5** y que su domicilio es **{{empresa_domicilio}}**. c) Que dentro de su objeto y actividades se encuentra la prestación de servicios de promoción, mediación e intermediación inmobiliaria. d) Que **{{representante_legal}}** cuenta con facultades suficientes para obligarla, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas. e) Que cuenta con experiencia y recursos para prestar los servicios materia de este contrato, sin asumir funciones reservadas a fedatarios, valuadores, autoridades o instituciones financieras.

II. DECLARA “EL PROPIETARIO”. a) Que es **{{propietario_tipo_persona}}**, de nacionalidad **{{propietario_nacionalidad}}**, con capacidad legal para contratar y obligarse; se identifica con **{{identificacion_tipo}}**, número/folio **{{identificacion_folio}}**, y señala como RFC **{{propietario_rfc}}** y CURP **{{propietario_curp}}**. b) Que su domicilio y medios de contacto son los indicados en el Anexo A. c) Que es legítimo propietario, copropietario o representante con facultades suficientes respecto del inmueble descrito en este contrato, lo que acredita con **{{titulo_propiedad_descripcion}}**. d) Que la información y documentación proporcionadas son veraces, vigentes y suficientes; que informará por escrito cualquier gravamen, limitación de dominio, litigio, arrendamiento, adeudo, afectación, copropiedad o impedimento para la operación. e) Que autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme al aviso de privacidad aceptado electrónicamente y únicamente para la relación contractual, integración del expediente, promoción del inmueble y cumplimiento legal.

III. DECLARAN “LAS PARTES”. a) Que se reconocen mutuamente personalidad y capacidad. b) Que su consentimiento se expresa libre de error, dolo, violencia o mala fe. c) Que reconocen la validez de los mensajes de datos y de la firma electrónica utilizada en este proceso, así como la trazabilidad técnica asociada, en los términos del presente contrato. d) Que la celebración de este instrumento no transmite la propiedad ni sustituye el contrato definitivo de compraventa, arrendamiento, promesa, opción o escritura pública que corresponda.

DATOS ESENCIALES DE LA OPERACIÓN

PROPIETARIO	{{propietario_nombre_completo}}
TELÉFONO / EMAIL	{{propietario_telefono}} · {{propietario_email}}
TIPO DE INMUEBLE	{{tipo_inmueble}}
DOMICILIO DEL INMUEBLE	{{inmueble_direccion_completa}}
DATOS REGISTRALES	{{inmueble_datos_registrales}}
SUPERFICIES	Terreno: {{m2_terreno}} m² · Construcción: {{m2_construccion}} m²
PRECIO / RENTA AUTORIZADO	{{moneda}} {{precio_autorizado_numero}} ({{precio_autorizado_letra}})
COMISIÓN	{{comision_porcentaje}}% {{comision_base_texto}} + IVA, cuando legalmente corresponda
EXCLUSIVIDAD	{{exclusividad_texto}}
VIGENCIA	{{fecha_inicio}} a {{fecha_fin}}

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. “EL PROPIETARIO” encomienda a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”, quien acepta, la prestación de servicios de asesoría, preparación comercial, promoción, corretaje, mediación y seguimiento de prospectos para procurar la celebración de la operación {{tipo_operacion}} respecto del inmueble identificado en este instrumento. “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” actuará como intermediario y no como adquirente, arrendatario, depositario, mandatario para actos de dominio ni garante del cumplimiento de terceros, salvo autorización expresa y escrita para un acto concreto.

SEGUNDA. ALCANCE DE LOS SERVICIOS. Los servicios comprenden: a) análisis comercial orientativo del inmueble y recomendación de estrategia de precio; b) integración y revisión administrativa del expediente, sin emitir dictamen jurídico; c) elaboración de ficha comercial, fotografías, material gráfico o recorridos, según se acuerde; d) difusión en medios propios, redes, portales y redes de colaboración; e) coordinación de visitas con aviso razonable; f) recepción y comunicación oportuna de propuestas; g) acompañamiento de negociación; y h) coordinación administrativa con notaría, institución financiera u otros terceros cuando la operación lo requiera. Los servicios extraordinarios, publicidad pagada, avalúos, certificados, investigaciones, gestorías, trámites, planos, regularizaciones, honorarios notariales o legales no están incluidos, salvo convenio escrito.

TERCERA. PRECIO Y CONDICIONES AUTORIZADAS. El precio o renta inicial autorizado es el señalado en la sección de Datos Esenciales. Toda modificación deberá constar por escrito o mediante aceptación electrónica registrada. “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” no podrá obligar a “EL PROPIETARIO” a aceptar oferta alguna. Cualquier oferta quedará sujeta a la aceptación expresa del propietario, a la verificación documental, a la solvencia del interesado y a la formalización del instrumento definitivo aplicable.

CUARTA. COMISIÓN Y CAUSACIÓN. Como contraprestación, “EL PROPIETARIO” pagará a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” la comisión indicada en los Datos Esenciales, más el Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. La comisión se causará cuando: a) “EL PROPIETARIO” acepte una oferta presentada o gestionada por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” y se formalice el contrato definitivo; b) la operación se celebre directa o indirectamente con un prospecto identificado, presentado, atendido o registrado durante la vigencia o dentro del periodo de protección; o c) exista incumplimiento imputable a “EL PROPIETARIO” después de haber aceptado por escrito una oferta vinculante, siempre que “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” haya cumplido sustancialmente sus obligaciones.

QUINTA. FORMA Y MOMENTO DE PAGO. {{clausula_pago_dinamica}} El pago se realizará mediante transferencia, cheque nominativo u otro medio rastreable a la cuenta indicada por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”, contra el

comprobante fiscal que proceda. El retraso generará el interés moratorio de {{interes_moratorio_mensual}}% mensual sobre cantidades vencidas, sin exceder los límites legales aplicables.

SEXTA. EXCLUSIVIDAD. {{clausula_exclusividad_dinamica}} En cualquier modalidad, “EL PROPIETARIO” deberá informar de inmediato las gestiones, ofertas y contactos directos relacionados con el inmueble, a fin de evitar duplicidad, publicidad contradictoria o conflictos entre intermediarios.

SÉPTIMA. PERIODO DE PROTECCIÓN DE PROSPECTOS. Al terminar la vigencia, “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” podrá entregar un listado verificable de prospectos atendidos. Si dentro de {{periodo_proteccion_dias}} días naturales posteriores a la terminación se formaliza una operación con alguno de ellos, o con personas relacionadas que actúen por su cuenta, se causará la comisión pactada, siempre que exista evidencia de la intervención previa.

OCTAVA. PUBLICIDAD, IMAGEN Y ACCESO AL INMUEBLE. “EL PROPIETARIO” autoriza la toma y utilización de fotografías, video, planos esquemáticos, ubicación aproximada y descripción comercial exclusivamente para promover el inmueble durante la vigencia. {{autorizacion_lona_texto}} Las visitas se coordinarán con aviso razonable. La entrega de llaves, si la hubiere, deberá documentarse por separado; no convierte a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” en depositario ni lo hace responsable por caso fortuito, fuerza mayor o actos de terceros, salvo dolo o culpa grave comprobada.

NOVENA. DOCUMENTACIÓN Y DEBER DE INFORMACIÓN. “EL PROPIETARIO” proporcionará, según aplique: identificación oficial; título de propiedad y datos registrales; predial y agua; constancias de no adeudo; régimen de condominio y mantenimiento; documentos de gravamen; poderes; actas de estado civil; uso de suelo; licencias; planos; y demás documentos requeridos para la operación. La recepción de copias no implica validación jurídica definitiva. “EL PROPIETARIO” responderá por falsedad, omisión o desactualización de la información.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROPIETARIO”. Son obligaciones de “EL PROPIETARIO”: a) permitir la promoción y visitas acordadas; b) mantener el inmueble en condiciones razonables de seguridad y presentación; c) salvaguardar bienes muebles y objetos de valor; d) mantener al corriente contribuciones, servicios y cuotas; e) informar defectos, vicios, riesgos, restricciones y situación posesoria; f) no discriminar ilícitamente a prospectos; g) comparecer y entregar documentación cuando resulte necesario; y h) pagar la comisión y gastos autorizados en los supuestos pactados.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”. Son obligaciones de “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”: a) actuar con diligencia, buena fe y confidencialidad; b) respetar precio y condiciones autorizados; c) identificar claramente su calidad de intermediario; d) comunicar ofertas y avances relevantes; e) resguardar el expediente conforme a sus controles de acceso; f) abstenerse de recibir numerario en nombre del propietario sin autorización específica y recibo; g) revelar conflictos de interés conocidos; y h) entregar copia del contrato firmado y, cuando sea solicitado, un reporte de gestión.

DÉCIMA SEGUNDA. DECLARACIONES SOBRE EL INMUEBLE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” no garantiza la condición física, estructural, ambiental, fiscal, registral o jurídica del inmueble ni la solvencia de terceros. No responderá por vicios ocultos, defectos constructivos, invasiones, adeudos, gravámenes no informados, restricciones administrativas, materiales peligrosos o hechos atribuibles a “EL PROPIETARIO” o terceros. Lo anterior no excluye responsabilidad por dolo, mala fe, negligencia grave o incumplimiento propio acreditado.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA, TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN. El contrato tendrá vigencia del {{fecha_inicio}} al {{fecha_fin}}. Podrá terminar: a) por cumplimiento de su objeto; b) por vencimiento; c) por acuerdo escrito; d) por incumplimiento esencial no subsanado dentro de {{plazo_subsanacion_dias}} días naturales después de requerimiento; o e) por cancelación comunicada con {{aviso_terminacion_dias}} días naturales de anticipación. La terminación no extingue comisiones ya causadas, reembolsos autorizados, confidencialidad, protección de prospectos ni obligaciones de conservación del expediente. Cuando resulte aplicable como relación de consumo, se respetará el derecho de cancelación legal que corresponda.

DÉCIMA CUARTA. DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD. “EL PROPIETARIO” reconoce haber consultado y aceptado el aviso de privacidad identificado como {{aviso_privacidad_version}}, disponible en {{aviso_privacidad_url}}. Los datos e imágenes de identificación serán tratados para autenticar la voluntad, integrar el expediente, ejecutar la intermediación, prevenir fraude, atender obligaciones legales y defender derechos. La

identificación oficial quedará vinculada exclusivamente al expediente de este contrato, con acceso restringido y conforme al periodo de retención aplicable. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse mediante {{contacto_privacidad}}.

DÉCIMA QUINTA. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y EVIDENCIA. LAS PARTES acuerdan que este contrato podrá formarse y firmarse mediante mensajes de datos. La manifestación de voluntad de “EL PROPIETARIO” se asociará al documento mediante el enlace/token de acceso, aceptación del aviso de privacidad, confirmación de campos, trazo de firma, dirección IP, user-agent, fecha y hora del servidor, folio y registros de auditoría. Dichos elementos serán conservados como evidencia de atribución e integridad. La firma utilizada es electrónica simple con evidencia reforzada y no deberá presentarse como firma electrónica avanzada ni como constancia NOM-151 emitida por un Prestador de Servicios de Certificación, salvo que en una fase posterior se incorpore efectivamente ese servicio.

DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTO FINAL, SELLO DIGITAL Y VERIFICACIÓN. Al completarse la firma, el sistema generará un PDF final que incluirá el folio, datos contractuales, firma, evidencia técnica resumida y sello digital visual de NEW HAUZ. Se calculará un hash SHA-256 y se almacenará en el expediente. La página pública {{url_verificacion}} permitirá verificar folio, estatus, fecha de firma e integridad mediante comparación del hash, sin exponer datos personales o del inmueble. El sello digital interno facilita la verificación, pero no equivale por sí mismo a una firma electrónica avanzada ni a una constancia de conservación NOM-151.

DÉCIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES. Las comunicaciones contractuales podrán enviarse a los correos, teléfonos y domicilios registrados. Las notificaciones electrónicas se tendrán por enviadas cuando el sistema registre su transmisión, sin perjuicio de que los avisos que por ley requieran recepción se acrediten mediante acuse o evidencia equivalente. “EL PROPIETARIO” se obliga a mantener actualizados sus datos de contacto.

DÉCIMA OCTAVA. INTEGRIDAD, MODIFICACIONES Y NULIDAD PARCIAL. Este contrato, sus anexos, el aviso de privacidad y las aceptaciones electrónicas constituyen el acuerdo entre LAS PARTES respecto de su objeto. Toda modificación deberá constar por escrito o en mensaje de datos atribuible a ambas partes. Si una disposición se declara inválida, las restantes conservarán sus efectos en la medida permitida por la ley.

DÉCIMA NOVENA. LEGISLACIÓN, COMPETENCIA Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento se aplicarán las leyes mexicanas. Cuando proceda una relación de consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor será competente en la vía administrativa. Sin perjuicio de mecanismos de negociación, mediación o conciliación, LAS PARTES se someten a los tribunales competentes de Santiago de Querétaro, Querétaro, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por domicilio presente o futuro, salvo competencia irrenunciable.

VIGÉSIMA. ACEPTACIÓN. “EL PROPIETARIO” declara que tuvo oportunidad razonable de leer el contenido completo, aclarar dudas, descargar o recibir una copia y decidir libremente. La firma electrónica asentada al final expresa su consentimiento respecto de este contrato y sus anexos.

FIRMAS Y EVIDENCIA

EL PROPIETARIO	EL PROFESIONAL INMOBILIARIO
{{firma_propietario_imagen}}	{{sello_digital_svg}}
{{propietario_nombre_completo}}	NEW HAUZ INMOBILIARIA
Fecha/hora servidor: {{firma_timestamp}}	Folio: {{folio}}
IP: {{firma_ip}}	Hash SHA-256: {{hash_documento}}
Dispositivo: {{firma_user_agent}}	Emisión: {{fecha_emision_pdf}}

ANEXO A. DATOS DEL PROPIETARIO Y DEL INMUEBLE

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	{{propietario_nombre_completo}}
RFC / CURP	{{propietario_rfc}} · {{propietario_curp}}
ESTADO CIVIL / RÉGIMEN	{{estado_civil}} · {{regimen_matrimonial}}
DOMICILIO	{{propietario_direccion_completa}}
TELÉFONO / EMAIL	{{propietario_telefono}} · {{propietario_email}}

IDENTIFICACIÓN	{{identificacion_tipo}} · {{identificacion_folio}}
TIPO / OPERACIÓN	{{tipo_inmueble}} · {{tipo_operacion}}
UBICACIÓN	{{inmueble_direccion_completa}}
FRACCIONAMIENTO / CONDOMINIO	{{fraccionamiento_nombre}}
CARACTERÍSTICAS	{{inmueble_caracteristicas}}
BENEFICIOS DE ZONA	{{beneficios_zona}}
USO DE SUELO	{{uso_suelo}}
GRAVÁMENES / ADEUDOS	{{gravamenes_adeudos}}
PRECIO / RENTA	{{moneda}} {{precio_autorizado_numero}}
COMISIÓN	{{comision_porcentaje}}% {{comision_base_texto}} + IVA

ANEXO B. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

- ☐ Identificación oficial, anverso y reverso: {{doc_identificacion_estado}}
- ☐ Título de propiedad / escritura y datos registrales: {{doc_propiedad_estado}}
- ☐ Predial y agua: {{doc_predial_agua_estado}}
- ☐ Régimen de condominio y mantenimiento, si aplica: {{doc_condominio_estado}}
- ☐ Gravamen, liberación o estado de cuenta, si aplica: {{doc_gravamen_estado}}
- ☐ Poderes y documentación de representación, si aplica: {{doc_poderes_estado}}
- ☐ Otros: {{otros_documentos}}

ANEXO C. REGLAS DE ENSAMBLE DINÁMICO

Este anexo forma parte del machote técnico y no debe mostrarse en el PDF contractual final. El motor documental sustituirá variables y resolverá condiciones antes de generar la vista de revisión y el PDF firmado.

- 1. Tipo de operación.** La variable {{tipo_operacion}} admite VENTA, RENTA o RENTA CON OPCIÓN A COMPRA. {{clausula_pago_dinamica}} deberá definir el evento de causación y pago consistente con la operación.
- 2. Exclusividad.** Si {{exclusividad}} = SÍ, insertar obligación de no contratar intermediarios ni cerrar directamente durante la vigencia, salvo excepciones expresas, y causación de comisión por operación directa. Si = NO, permitir promoción concurrente y causar comisión solo por intervención acreditada o prospecto protegido.
- 3. Firma y evidencia.** El PDF final incluirá únicamente evidencia técnica resumida. Los archivos de identificación y registros completos permanecerán en el expediente con acceso restringido.
- 4. Campos vacíos.** No deben imprimirse marcadores sin resolver. Los campos obligatorios bloquearán la firma; los opcionales vacíos se omitirán junto con su etiqueta.
- 5. Versionado.** Registrar {{version_plantilla}} y un snapshot inmutable del clausulado mostrado al cliente. Un cambio futuro de plantilla no alterará contratos ya enviados o firmados.
- 6. Integridad.** El hash se calculará sobre la versión PDF definitiva. Evitar la circularidad de incluir el hash completo dentro del mismo archivo antes del cálculo: usar un identificador de sello o generar el sello visual con referencia al hash almacenado/constancia externa según la arquitectura elegida.

ANEXO D. CATÁLOGO MÍNIMO DE VARIABLES

Grupo	Variable	Origen	Regla
-------	----------	--------	-------

Sistema	folio	Generado	8 caracteres, único e inmutable
Sistema	version_plantilla	Configuración	Snapshot por contrato
Sistema	fecha_generacion	Servidor	Zona horaria registrada
Cliente	propietario_nombre_completo	Agente/cliente	Obligatorio
Cliente	propietario_telefono / email	Agente/cliente	Al menos uno obligatorio
Cliente	identificación anverso/reverso	Carga segura	Acceso Owner; evidencia del expediente
Inmueble	tipo_inmueble	Agente	Obligatorio
Inmueble	tipo_operacion	Agente	Venta/renta/renta con opción
Inmueble	inmueble_direccion_completa	Agente/cliente	Obligatorio
Contrato	comision_porcentaje	Agente	Validar rango y formato
Contrato	fecha_inicio / fecha_fin	Agente	Fin posterior al inicio
Contrato	exclusividad	Agente	Controla bloque dinámico
Firma	firma_propietario_imagen	Cliente	Canvas
Firma	firma_ip / user_agent / timestamp	Servidor	Inmutable
Documento	hash_documento	Generador PDF	SHA-256 del PDF definitivo
Documento	sello_digital_svg	Sistema	Folio + verificación

NOTA DE CONTROL JURÍDICO Y DE PRODUCCIÓN

Antes de habilitar esta plantilla en producción, deberá ser revisada y aprobada por asesoría jurídica mexicana, y deberá evaluarse si corresponde su registro ante PROFECO como contrato de adhesión. El sistema descrito en EPICA-10 implementa firma electrónica simple y verificación interna de integridad. No debe afirmar cumplimiento NOM-151 ni equivalencia con firma electrónica avanzada mientras no exista una constancia emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y una arquitectura técnica que cumpla efectivamente esos requisitos.